

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N.º.....00095.....

Tocache, 13 ENE 2023

VISTO:

El memorándum N.º 0687-2022-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30 de diciembre del 2022, el Informe Técnico N.º 073 -2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en folios útiles;

CONSIDERANDO:

Mediante la Opinión legal del Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, que habiendo Adjuntado el Oficio N.º 498-2022-JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205—JR-PE-01)—JUANJUI, con fecha 28 de octubre 2022, el despacho de Asesoría Jurídica de la UGEL-T, recibe la sentencia ejecutoria contra el Profesor. WILLIAM LLATANCE SALAZAR, por el Delito contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menores, sancionado a Diez Años de pena Privativa de libertad efectiva.

Que, en la recomendación el Jefe de Asesoría Jurídica, indica "DESTITUIR" de forma automática de la carrera Pública Magisterial al Prof. WILLIAM LLATANCE SALAZAR, Identificado con DNI: 01002613 por haber cometido el DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL en la figura de actos el pudor en menores, tipificado en el Art. 176-A inciso 2 primer párrafo y último párrafo del código penal (vigente al momento de los hechos), en agravio de la menor de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C, A.Q.M, Y B.Q.M, sancionándole a Diez Años de pena privativa de libertad efectiva.

Que mediante, Oficio N.º 498-2022-JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01)—JUANJUI se remite copia certificada de la resolución 19, de fecha 27/10/2022 mediante lo cual se informa la situación Jurídica de WILLIAM LLATANCE SALAZAR, Asimismo, se adjunta copia certificada de la resolución 18, de fecha 27/10/2022, resolución 16, de fecha 02/08/2022, y resolución 13 de fecha 17/01/2022. Conforme a lo ordenado en el Ex. 00498-2014-1-2205-JR PE-01, proceso seguido contra William Llatance Salazar como autor del delito contra la libertad sexual, en la figura de Actos contra el pudor en menores, en agravio de las menores de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C, A.Q.M Y B.Q.M.,

"Expediente 00498-2014-1-2205-JR-PE-01.

Primero. - Que, mediante resolución número trece de fecha diecisiete de enero del dos mil veintidós, se dictó sentencia condenatoria a WILLIAM LLATANCE SALAZAR como autor del delito contra la libertad sexual, en la figura de Actos contra el pudor en menores, tipificando en el artículo 176-A inciso 2 primer párrafo del código penal, en agravio de las menores de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C., A.Q.M. Y B.Q.M., imponiéndosele la pena de DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA en su ejecución.

Que, es menester indicar que el Art.- 3 de la Ley N.º 29922 refiere: "la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente el educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno".

Que, mediante SENTENCIA, Oficio N.º 498-2022-JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01)—JUANJUI, con fecha 28 de octubre 2022, la misma que indica en su FALLO:

"(...) **CONDENADO** al acusado **WILLIAN LLATANCE SALAZAR** como autor del delito contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menores.

"Por tal razón **IMPONGO** sancionándole a Diez Años de pena privativa de libertad efectiva, según el decreto supremo N°004-2013-ED reglamento de ley N°29944, ley de la Reforma Magisterial.

Habiendo en cuenta de lo expuesto líneas arriba y contando con documentos que contiene la sentencia condenatoria al docente **WILLIAM LLATANCE SALAZAR**, por el delito contra la libertad sexual sancionándolo a Diez Años de Pena Privativa de libertad efectiva, según el Decreto Supremo N°004-2013-ED, Reglamento de la Ley N°29944, ley de la Reforma Magisterial, en Art.84 Condono Penal, en el numeral 84.1. la condena penal consentida o ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática sin proceso Administrativa.

Que, la Corte Superior de justicia de San Martín, Sala Mixta Descentralizada y Penal de Apelaciones Mariscal Cáceres-Juanjuí, emite el Oficio N°498-2022JPCST.MC.JJ-(EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01)-JUANJUI de fecha 28 de octubre 2022, emite su **DECISIÓN Y RESUELVE:**

Declara **INFUNDADA** el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de **LLATANCE SALAZAR WILLIAN**.

CONFIRMAR, la sentencia se informa que **WILLIAM LLATANCE SALAZAR** fue sentenciado mediante Resolución **TRECE**- sentencia, de fecha 17-01-2022, a una condena de diez años de pena privativa de la libertad.

Que la comisión Permanente de los Procesos Administrativos de la UGEL-T, en. Mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que las entidades administrativas como competencia para la aplicación de sanciones a los administrados, la ejerzan de manera previsible y arbitraria, es así que el Derecho Sancionador Administrativo como parte del Derecho Sancionador General está sujeto a reglas específicas y predeterminadas que protegen al administrado de un accionar arbitrario, de modo tal que no se sancionen las conductas realmente lesivas para el ordenamiento público.

Que, no escapa al conocimiento de la CPPADD, el inciso b) del Art.-49 de la ley N°29944 establece como causal de **DESTITUCIÓN** el haber sido condenado por delito doloso; por parte del reglamento de la ley N°29944 precisa lo siguiente:

Art.-84° Condona Penal.

84.1 La condena penal consentida y ejecutoria privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática sin proceso Administrativo.

84.2 En caso de **condena penal suspendida por delito doloso** no vinculado al ejercicio de las funciones asignadas ni afecte a la administración pública, la Comisión Permanente o Comisión Especial de Proceso Administrativo Disciplinario para Docentes recomienda si el profesor debe ser sancionado con cese temporal o **DESTITUCIÓN**.

84.3 El profesor condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por delito de terrorismo, o sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico ilícito de drogas, queda impedido de manera permanente de ingresar o reingresar al servicio público docente.

Que, de la citada norma (líneas arriba) se puede inferir lo siguiente:

- la **DESTITUCIÓN** es automática cuando concurre la imposición de una condena penal consentida o ejecutoriada privativa por delito doloso, independientemente que el delito cometido tenga o no relación con las funciones que le han sido asignadas al servidor condenado, afecte o no a la administración pública.
- Ante la concurrencia de la imposición de una condena penal suspendida siempre que no esté vinculada con el ejercicio de sus funciones o afecte a la administración Pública, la comisión de procesos administrativos disciplinarios será quien deba pronunciarse sobre la posibilidad de imponer la sanción de cese temporal destitución.
- Cuando concorra la imposición de una condena penal suspendida y la misma tenga relación con las funciones que le han sido asignadas al servidor condenado o afecte a la administración Pública, la destitución será automática.
- La destitución es automática cuando el profesor condenado con sentencia consentida o ejecutoriada por delito de terrorismo a sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, delito de corrupción de funcionarios o delito de tráfico ilícito de drogas, independientemente que el delito cometido tenga o no relación con las funciones que le han sido asignadas, afecte o no la administración pública.

Que, la CPPADD menciona lo siguiente, cuando exista una sentencia de condena penal suspendida por delito contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menores, tipificado en el artículo 176-A inciso 2 primer párrafo y último párrafo del código penal (vigente al momento de los hechos), en agravio de la menor de iniciales R.A.G.H,

S.M.B.C., A.Q.M., B.Q.M., la Comisión Permanente o comisión especial de procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes recomienda de forma automática la sanción de DESTITUCIÓN; sanción que no constituye una segunda imposición de sanción administrativa, sino la aplicación inmediata de la consecuencia Jurídica establecida en el Art. 84, del D.S. N.º 004-2013-ED y en la ley N°29944 el Art.- 49 DESTITUCIÓN literal b) haber sido condenado por delito doloso y J) haber sido condenado por delito previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del código penal, inscrito en el Registro Nacional de sanciones contra Servidores Civiles.

En ese sentido de producirse el supuesto de la norma y luego de realizar la verificación correspondería aplicar la consecuencia la cual no es sino el efecto establecido en la misma. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el caso de una condena penal suspendida toda vez que ante dicha situación corresponde a la CPPADD evaluar si el servidor, con la pena impuesta puede seguir prestando servicios, teniendo en cuenta que el delito por el cual ha sido condenado no debe encontrarse con las funciones asignadas ni afecte a la administración pública.

Que, expuesto a los párrafos anteriores, la CPPADD aprecia la SENTENCIA, de fecha 17/01/2022, a una condena de diez años de pena privativa de la libertad, la misma que indica en su FALLO:

(...) CONDENADO al acusado William Llatance Salazar como autor del delito contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menores, sancionándolo a diez años de pena privativa de libertad efectiva, según decreto supremo N.º 004-2013-ED reglamento de la Ley N°29944 ley de la reforma magisterial, en el artículo 84 condena penal, en el numeral 84.1 la condena penal consentida o ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso, acarrea destitución automática sin proceso administrativo.

"Por tal razón IMPONGO como pena principal conjunto DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, que disgregada corresponde al delito de contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menor".

En visto del señalado cabe analizar sus efectos de la sentencia condenatoria en el sector de Educación, al respecto del Artículo 49 DESTITUCIÓN en su literal b) haber sido condenado por delito doloso como también en su literal c) haber sido condenado por delito contra la libertad sexual de la ley 29944- Ley de la Reforma Magisterial establece que uno de las causas de la destitución es haber sido condenado por delito doloso.

Que, la Corte Superior de Justicia de San Martín, Sala Mixta Descentralizada y Penal de Apelaciones Mariscal Cáceres-Juanjui, emite mediante resolución TRECE- sentencia, de fecha 17/01/2022, a una condena de Diez años de pena privativa de la libertad.

"Declaran INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de William Llatance Salazar".

CONFIRMAN, la sentencia mediante el Oficio N°498-2022JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01- JUANJUI, del presente cuaderno de debate, expedida por el juez del juzgado Unipersonal, en su extremo que CONDENAN a WILLIAM LLATANCE SALAZAR como autor del delito contra la libertad sexual en la figura de acto contra el pudor en menores. (...) y lo imponen a Diez años de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

De lo mencionado en párrafos anteriores, se condice o se encuentra relacionado o vinculado en el ejercicio de sus funciones, y afecta a la administración pública Estado en este caso en perjuicio de las menores de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C., A.Q.M. y B.Q.M., por lo que la gravedad de la falta se encuentra tipificada en la ley N°29944 su artículo 49 DESTITUCION literal b) y j); concordante con el art.- 84 del D.S. N°004-2013-ED.

Que, la CPPADD, Refiere con respecto al principio del **NOM BIS IDEM**, cabe señalar que tanto al ley N°29944 y su D.S.N°004-2013-ED, reconocen el principio de autonomías de responsabilidades que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que puede definirse como el régimen en el que las responsabilidades que ocurren sobre la conducta de los funcionarios y servidores públicos (mantienen reciproca autonomía técnica, de regulación, de valoración, de calificación y de resolución a cargo de las autoridades a las cuales se les ha confiado la potestad sancionadora). El efecto el artículo 84 nos refiere como proceder en este tipo de casos y hechos; que la adopción de esta medida se encuentra necesariamente condicionada al resultado del proceso penal correspondiente. En estos casos, la sanción administrativa tiene como sustento la preexistencia de una sentencia judicial condenatoria lo que impide una decisión anticipada.

Que, la CPPADD, menciona el numeral 2 del artículo. - 139 de la **CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ**, establece como principio de la administración de justicia la independencia en el ejercicio funcional jurisdiccional disponiendo que ninguna autoridad pueda dejar sin efecto resoluciones emitidas por el Poder Judicial que tengan la calidad de cosa Juzgada ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias NI RETARDAR SU EJECUCIÓN. De lo antes expuesto se concluye que el poder judicial es la autoridad competente para interpretar los alcances, los fundamentos y las decisiones de sus resoluciones, no pudiendo ninguna autoridad administrativa el cumplimiento de una sentencia que tenga la calidad de caso juzgada al construir una garantía constitucional destinada a proteger la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional efectiva.

Del presente caso en particular la CPPADD, luego de analizar efectuado a los documentos que obran en autos y también teniendo en vista que habiendo adjuntado el Oficio N°498-2022JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01- JUANJUI fue sentenciado mediante resolución TRECE- sentencia, de fecha 17/01/2022, a una condena de Diez años de pena privativa de libertad, por la comisión del delito de Actos Contra el Pudor en Menores, en agravio de las menores de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C., A.Q.M. y B.Q.M., Docente nombrado en la I.E.P.M. N.º 0192 el Porvenir - Tocache, este colegiado recomienda imponer la sanción de **DESTITUCIÓN** por cuanto existen documentos

fehacientes que así lo demuestra al Prof. **WILLIAM LLATANCE SALAZAR** Docente de la I.E.P.M. N.º 0192, quien se encuentra inmerso en la tipificación Ley N.º 29944 su artículo. - 49 **DESTITUCIÓN literal b) y j)**; concordante con el artículo 84 del D.S. N.º 004-2013-ED.

Se pone en conocimiento al titular de la entidad las razones por la cual no se instaura proceso administrativo disciplinario al docente cuestionado, es por existir sentencia judicial de condena Penal por delito de (DOLO) que se ha explicado en el presente informe técnico, procediendo este colegiado concordante con el artículo. - 84 del D.S. N.º 004-2013-ED.

Por el cual la calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N.º 004-2013-ED art.- 78 literales:

a) Circunstancias en que se cometen.	El Prof. William Llatance Salazar, Quien se encuentra sentencia condenatoria por el delito contra la libertad sexual sancionándolo a Diez Años de Pena Privativa de libertad efectiva, se informó mediante Oficio N.º 498-2022JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205—JR-PE-01)-JUANJUI, con fecha 28 de octubre 2022
b) Forma en que se cometen.	El docente por haber vulnerado a la libertad sexual, por lo tanto, cometió una falta administrativa grave en agravio de las menores de iniciales R.A.G.H., S.M.B.C., A.Q.M, Y B.Q.M.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	Si Aplica, ya que cuenta con sanción Administrativa disciplinaria por abandono de cargo, mediante R.D N.º 001678 con fecha 01/06/2022
d) Participación de uno o más servidores.	No aplica.
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido es la Indemnidad sexual, entendida esta como la protección sobre una persona, (esta medida es sobre el interés superior del Niño y el Adolescente, menor de edad), que, por su condición y naturaleza, no se encuentra en la capacidad de adoptar decisiones respecto al ejercicio de su actividad sexual.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica.
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	El docente en PAD, por el agravio de la menor, puesto que el acto es reprochable, que, por su condición de docente, vulnerado los derechos a la libertad, intimidad, igualdad y dignidad de las alumnas agraviadas lo cual supone el incumplimiento de sus deberes como docente, de ser el caso.
i) Situación jerárquica del autor o autores	En aquel entonces de los hechos ocurridos, docente de la I.E.P.M. N.º 0192 el Porvenir -Tocache.

Que, de acuerdo a nuestra Constitución Política, toda persona tiene Derecho a su Integridad Moral, Psíquica y Física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que al respecto a los niños entiéndase niños, niñas y adolescentes. - en Art.- 4 de nuestra Constitución precisa que "la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño adolescente (...)", reconociendo así implícitamente el principio de interés superior del niño. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15 de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho una formación que respete su identidad, así como buen trato Psicológico y Físico.

Que de acuerdo al decreto supremo N.º 003-2018-MIMP Ley N.º 30403 Artículo 1. Prohíbese el uso del castigo físico y humillante contra los niños y adolescentes. Está prohibido abarcar todos los ámbitos en los que transcurre la niñez y adolescencia, comprendiendo el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo, entre otros relacionados. Artículo 3-A. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, efecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y efectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, deberes de sus madres, padres, tutores/es u otras personas responsables de él.

Que, mediante Resolución Ministerial N.º 0405-2007-ED 1.5.2 Maltrato físico. - es toda acción con empleo de la fuerza física directa tales como puntapiés, puñetes, cachetadas, jalones de pelo s mordeduras y otros, o con algún tipo de objeto, arma o sustancia que puede causar, lesiones externas, internas, heridas o hematomas. 1.5.3 Maltrato Psicológico. - es toda acción u omisión que daña la autoestima, el honor, la dignidad, la identidad o el desarrollo emocional del estudiante, tales como insultos constantes, humillación, negligencia, no reconocer aciertos, chantaje, destrucción de objetos apreciados, ridiculizar, rechazar, amenazar, explotar, comparar, entre otros.

Según la R.V.M. N.º 019-2005-ED, Orientar el desarrollo de las acciones de la Campaña de sensibilización y promoción "Tengo Derecho al Buen Trato" a nivel nacional, tanto en lo que se refiere a la prevención del abuso Físico, Psicológico y sexual, y todo tipo de discriminación, así como en el desarrollo de la Convivencia y Disciplina Escolar

Democrática para desarrollar y fortalecer, entre todos los agentes educativos y la comunidad en general, actitudes, comportamientos y acciones de Buen Trato a los estudiantes.

Es importante mencionar que la normativa, LEY DEL CODIGO DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, LEY N.º 27815, en el artículo 6º "Principios y Deberes del SERVIDOR Público", Art.7º2 Deberes de la función Pública y el Art.8 "Prohibiciones Éticas del servidor Público, numeral 1, por lo que menester tener de conocimiento por cada servidor público.

Que, de los cuerpos normativos empleados, y de los documentos en autos, se aprecia que la profesora. **Juana Cárdenas Castro**, docente de la I.E. CIRO ALEGRIA BAZAN de Ramal de Aspuzana-Nuevo Progreso-Tocache ha vulnerado la ley N° 29944 artículo 49 inciso d) Incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento del servicio público. e) Maltratar Físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Artículo 40 inciso c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los padres de familia, n). Asegurar que sus actividades profesionales se fundamentan en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democrática. q). Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia Directiva N.º 019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) artículo 48 primer párrafo; artículo 49 primer párrafo, literal e) **Maltratar físico o psicológicamente al estudiante causando daño grave. Conducta** considerada como falta grave.

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente, de acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.-248 numeral 9, del D.S. N°006-2019-JUS, TUO de la Ley N°27444: "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio" (García de Enterría).

En el presente caso, la docente en proceso piensa, cree o supone que la CPPADD está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia. De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción y fundamentada razonablemente sobre la comisión de los hechos que originaron la destitución del docente, debido a la sentencia obtenida en su contra, por lo que no se le ha vulnerado principio alguno al referido docente.

Que, la CPPADD tendrá en cuenta los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**; al respecto esta comisión señala que: "(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresarlo en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, etc.). Que, la CPPADD de la UGEL-T aplicará la sanción o absolución correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, por cuanto al docente en PAD no se le ha vulnerado el derecho a **exponer argumentos, el derecho a ofrecer y producir prueba** al presente caso en particular; se ha tomado en cuenta que se ha valorado sus antecedentes profesionales, no violándose, a su juicio, los principios de tipicidad, razonabilidad o proporcionalidad, legalidad, impulso de oficio y verdad material, asimismo debe tenerse en cuenta que el docente en PAD no ha remitido descargo alguno.

La Comisión Permanente de los Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la UGEL-T, se avocó al estudio y análisis de los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular, por lo que en mérito a su autonomía con que está conferida por Ley, Que, la CPPADD de la UGEL-T, en mérito a su autonomía con que esta conferida después de analizar y evaluar, determino,

ARTICULO 1. - IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de **DESTITUCIÓN** del cargo sin goce de remuneraciones al **Prof. WILLIAM LLATANCE SALAZAR**, docente de la I.E.P.M. N.º 0192 EL Porvenir Provincia de Tocache, Región San Martín; por haber recaído la sentencia mediante Resolución TRECE- sentencia de fecha 17/01/2022, y habiendo adjuntado el OFICIO N.º 498-2022JPCST.MC.JJ-EXP.00498-2014-1-2205-JR-PE-01.JUANJUI, emitido por la Sala Mixta descentralizada y Penal de apelaciones Mariscal Cáceres – Juanjuí, y ejecutoria y ejecutoriada y en aplicación de los dispuesto en el artículo .-84 del D.S.Nº004-2013-ED Y por los fundamentos antes expuesto en el presente informe.

ARTICULO 2º.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la oficina de Personal, Escalafón, Nexus, y Planillas, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3º. - Las resoluciones de sanción generadas en procesos administrativos disciplinarios, no se suspenden por la interposición de recurso administrativo alguno "Art.-104 del D.S N°004-2013-ED".

ARTICULO 4°. - ENCARGAR al responsable de la Oficina de secretaria general, notificar al interesado de acuerdo a ley, y que al amparo de lo dispuesto por el artículo 106 del D.S N°004-2013-ED, el docente sancionado tiene derecho a interponer los recursos administrativos previsto en el D.S N°004-2019-JUS, dentro de los plazos establecidos.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



NOTIFICACION N°013-2023

ANTECEDENTE : Memorando N° 0687-2022-GRSM/DRE-UGEL/
ENTIDAD : UGEL -TOCACHE
FECHA DE EMISION : 13-01-2023

CP. Shirley Vanessa Tejido Montejó
RESPONSABLE NEXUS
OFICINA DE OPERACIONES U.E. 303
EDUCACIÓN ALTO HUALAGA - TOCACHE
20.01.2023

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se cumple con notificar:

1.--RESOLUCION DIRECTORAL N°0095-2023

IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE DESTITUCION DEL CARGO SIN GOCE DE REMUNERACIONES .

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : WILLIAM LLATANCE SALAZAR.
DOMICILIO : Pucayacu
DNI N° :
CORREO ELECTRONICO:
FECHA NOTIFICACION : ____/____/____ **HORA:**

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : Nancy Rivera Peña
DOMICILIO : Caserío Pucayacu
DNI N° : 40367907
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: Madre de su hijo

FIRMA

HUELLA DIGITAL



ROSAC. SILVA GERMANY
SECRETARÍA GENERAL
CTA 3000078260

escafe

NOTIFICACIÓN